

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
N° pp o0198807 NE 27

NÚMERO: 1670
AÑO: MMXXIII
MES: XI
ISSN N° 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución N° 094. Se declara la promulgación y ejecución de la Reforma de la Ordenanza del Registro y autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas del Municipio Manuel Placido Maneiro.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	<u>Resolución N° 094.</u> Se declara la promulgación y ejecución de la Reforma de la Ordenanza del Registro y autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas del Municipio Manuel Placido Maneiro.	Pág. 04 al 39	
--	--	------------------------------------	--

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1670**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.



**T.S.U Asdrúbal José Delgado
Presidente del Concejo Municipal**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DEL ALCALDE



RESOLUCIÓN N° 94

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolívariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 1, 3 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N° 32 de fecha 28 de noviembre de 2023, aprobó la **“REFORMA DE LA ORDENANZA DEL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO”**.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se declara la promulgación y ejecución de la **“REFORMA DE LA ORDENANZA DEL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO”**, y se ordena su publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo 2.- Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria

**REFORMA TOTAL DE LA ORDENANZA DEL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA EL
EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO MANUEL
PLACIDO MANEIRO**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio Manuel Plácido Maneiro, en ejercicio de sus atribuciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual percibe un territorio legítimamente delimitado, cuya autonomía municipal comprende la recaudación de los ramos propios a su competencia, y en su capacidad óptima de su propio gobierno para garantizar mejoras a la vida local y el desarrollo económico y social de los que aquí hacen vida, se origina la necesidad de regular el Registro y Autorización para el Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas, como ya ha sido definido en la misma Carta Magna, en su deber de propiciar las actividades correspondientes a la Administración Tributaria Municipal y de fortalecer sus procedimientos, se adecua el siguiente cuerpo normativo y figurando la materia propia de esta municipalidad para su aceptación.

Por lo siguiente, se hace referencia a que el mencionado Impuesto no es más que una ventura a afianzar lo ya consagrado y de incrementar un desarrollo a esta población, basándose en el dinamismo propio de la tributación municipal que se dispone así:

Artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:

...omississ...

3.La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.” SUBRAYADO Y NEGRILLAS NUESTRAS

Artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la

vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

...omississ...

Artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

...omississ...

- 1. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.**

...omissis...

SUBRAYADO Y NEGRILLAS NUESTRAS

Resultando notorio como es plenamente municipal la fiscalización, control, verificación y fortalecimiento referidos al Registro y Autorización para el Expendio de Bebidas Alcohólicas, cuya capacidad no se refiere netamente a un determinado impuesto, sino a la tasa causada por el trámite es que es un acto administrativo mero de control y con propiedad para las verificaciones suscitadas. Es por ello que se destaca las “contribuciones por tasas y aquellas generadas por la formalidad administrativa, las cuales son competencia municipal debidamente expresa.

En este sentido, se toma en cuenta que según lo versado en la Disposición Quinta de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, se evidencia la necesidad de legislar en materia tributaria, por medio de un ordenamiento jurídico especial que identifique las competencias y el ámbito de aplicación de la misma, para que de este modo se adjudiquen los lineamientos pertinentes para la correcta ejecución de los procesos planteados, es así como textualmente se expone lo siguiente:

“En el término no mayor de un año a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, La Asamblea Nacional dictara una reforma del Código Orgánico Tributario, que establezca entre otros aspectos:

- 1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, a fin de eliminar ambigüedades.***

...omississ

- 8. La ampliación de las facultades de la Administración Tributaria en materia de fiscalización.***

...omississ...

La introducción de procedimientos administrativos más expeditos.”

Pudiéndose observar desde ese momento una deuda legal que radica en la necesidad de regular procedimientos inherentes a la materia tributaria y a los ramos que sean de su control para garantizar la debida configuración administrativa y fiscal y que como competencia del Poder Público Nacional es concreto trabajar en pro de la armonización tributaria, según lo dispuesto en la carta magna en su artículo 156, numeral 13 prevé lo siguiente:

Artículo 156.

“Es de la competencia del Poder Público Nacional:

...omississ...

La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales; así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial

...omississ...SUBRAYADO Y NEGRILLAS NUESTRAS.

Aun así, en busca de mejoras y con la debida autorización legal que se lo permite, se promulga la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, Gaceta Oficial N° 6.755 de fecha 10 de agosto de 2023, para impartir los nuevos mecanismos y la justa distribución de competencias, apostando a los procesos tecnológicos, a la eficiencia, la eficacia y la celeridad de los procesos en la Administración Tributaria Municipal.

Artículo 1 de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios

“Esta ley tiene por objeto garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, estableciendo los principios, parámetros, limitaciones tipos impositivos y alícuotas aplicables, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” SUBRAYADO Y NEGRILLAS NUESTRAS.

Indicando en su objeto la finalidad que posee y acatando la capacidad de ordenar las competencias conferidas.

Por su parte, obedeciendo a los preceptos de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, se configura un Registro Único de Contribuyentes que concadenan el sistema tecnológico de la gestión tributaria , para responder al objetivo máximo luego de la recaudación el cual es la simplificación de tramites , para que los procesos sean más céleres y eficaces , en tanto la Ley de Infogobierno de fecha 17 de octubre de 2013, Gaceta Oficial 40.274 Edición Extraordinaria, indica en su artículo 2 lo siguiente acerca de los medios electrónicos:

Artículo 2: “Están sometidos a la aplicación de la presente ley:

...omississ...

4.Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”

Destacándose como la ley anteriormente descrita tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia y rapidez de las actividades propias.

En virtud de las modificaciones presentadas, se hace mención a la transición existente en la unidad de cuenta dinámica que se expresaba en SALARIO MINIMO y cambia a la “moneda de mayor valor” como mecanismo para la conversión y actualización de las deudas tributarias, logrando así, minimizar la incidencia de la inflación y las variaciones del mercado cambiario, que no tienen otra consecuencia, sino la pérdida efectiva del valor de los tributos recaudados por esta municipalidad y pudiéndose tomar como la adecuación mas importante y la herramienta que permite fortalecer la Administración Tributaria Municipal.

Artículo 14 de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.

“Los estados y municipios solo podrán utilizar como unidad de cuenta dinámica para el cálculo de los tributos, accesorios y sanciones el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio de las obligaciones que deban pagarse exclusivamente en la cantidad equivalente en bolívares, al tipo de cambio vigente para la fecha del pago del tributo, accesorio o sanción.” SUBRAYADO Y NEGRILLAS NUESTRAS.

Tomando en cuenta toda la innovación que se plantea con un sustento legal fuerte se propone la “Reforma Parcial de la Ordenanza del Registro y Autorización para el Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas la cual esta estructurada de la siguiente manera :

TÍTULO I Disposiciones Generales

TÍTULO II DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO I DEL ESTABLECIMIENTO DESTINADO AL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO II DE LOS HORARIOS

CAPÍTULO III DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS

CAPÍTULO IV DE LA SOLICITUD Y OBTENCIÓN DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

SECCIÓN II DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EVENTUALES PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

SECCION III DE LOS FORMULARIOS, LA INSPECCIÓN Y LA SOLVENCIA

SECCION IV DEL LAPSO PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN, DE SU VIGENCIA, CARÁCTER PERSONALÍSIMO Y DE LA NULIDAD

SECCIÓN V DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN

SECCIÓN VI DE LA REEXPEDICIÓN

CAPITULO V DE LAS MODIFICACIONES Y TRASLADOS DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

SECCIÓN I DE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN POR ENAJENACIÓN O CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL FONDO DE COMERCIO

SECCIÓN II DEL TRASLADO DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN POR CAMBIO DE DOMICILIO

SECCIÓN III DEL FALLECIMIENTO DEL TITULAR

CAPITULO IV DE LAS TASAS ADMINISTRATIVAS

TITULO III FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

CAPITULO I FACULTADES, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES

CAPITULO II DE LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

TÍTULO IV DE LAS PROHIBICIONES, LOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS Y DE LAS SANCIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y DE LOS RECURSOS

CAPITULO I DE LAS PROHIBICIONES

CAPITULO II DE LOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS

CAPITULO III INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS Y DEL DESACATO

CAPITULO IV DE LOS ILÍCITOS RELATIVOS AL EXPENDIO Y CONSUMO INTERNO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE LAS SANCIONES

CAPITULO V DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO VI DE LOS RECURSOS

TITULO V DISPOSICIÓN TRANSITORIA, DEROGATORIA Y FINAL.

CAPITULO I DISPOSICIÓN TRANSITORIA

CAPITULO II DISPOSICIÓN DEROGATORIA

CAPITULO III DISPOSICIÓN FINAL.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO CONCEJO MUNICIPAL**

El Concejo del Municipio Manuel Placido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 175 y 179, Numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 54, Numeral 1, y 95 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

**ORDENANZA SOBRE EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y
ESPECIES ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA**

TÍTULO I Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1º. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tramitación, obtención, renovación y modificación del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, así como las condiciones y procedimientos para el funcionamiento de los establecimientos donde se consuman bebidas alcohólicas en jurisdicción del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Definiciones

Artículo 2º. A los efectos de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:

- 1. Bebidas alcohólicas:** Definidas en el Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, como especies alcohólicas aptas para el consumo humano, las cuales no podrán tener una fuerza real superior a 50° G. L., provenientes de la fermentación, destilación, preparación o mezcla de productos alcohólicos de origen vegetal, salvo las preparaciones farmacéuticas, jarabes y similares.
- 2. Especies Alcohólicas:** Definidas en el Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, como productos que contienen alcohol etílico en solución, exceptuando perfumes, preparaciones farmacéuticas y demás productos industriales no

atenientes a la industria licorera; es decir, aquellas soluciones en cuyo contenido esté presente el alcohol etílico, salvo las exceptuadas por el Reglamento in comento.

3. **Cuarteles:** Edificios destinados a dar residencia a la oficialidad y soldados, y ser sede de destacamentos y/o guarniciones con estancia y presencia militar.
4. **Hospitales:** Edificaciones en las cuales se realiza atención médica a pacientes cuyas condiciones de salud hacen necesaria su atención primaria, admisión y hospitalización.
5. **Lugares no autorizados:** Se consideran lugares no autorizados, las áreas externas de expendios de bebidas y especies alcohólicas, sus retiros, vías, aceras y plazas públicas.
6. **Mercados públicos:** Conjunto de establecimientos minoristas, agrupados en un edificio de titularidad pública o municipal que tienen servicios comunes.
7. **Plazas o parques públicos:** Son los sitios o parajes, con áreas destinadas a la recreación, esparcimiento y, en algunos casos, la práctica de deportes por parte de los habitantes del municipio, donde pueden existir zonas de reserva para la conservación ambiental de flora y fauna, así como otras bellezas naturales.
8. **Templos:** Edificios o lugares destinados al culto religioso, consagrado a una divinidad. Son todos aquellos edificios o construcciones arquitectónicas que se vinculan al desarrollo de actividades sagradas, especialmente la celebración de diferentes tipos de ceremonias religiosas.
9. **Unidad de Cuenta:** unidad dinámica para el cálculo de tributos, accesorios y sanciones del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.

Atribución

Artículo 3º. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (**SEDEMATRI**) es el órgano municipal encargado para otorgar el registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas a los establecimientos permanentes y eventuales que ejerzan tales actividades de comercio dentro de la jurisdicción del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Sujeto activo

Artículo 4º. Se considera sujeto activo a los efectos de esta Ordenanza, el municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Sujeto pasivo

Artículo 5º. Se considera sujeto pasivo a los efectos de esta Ordenanza, toda persona natural o jurídica que realice la actividad de expendio de bebidas alcohólicas en la jurisdicción del municipio Maneiro.

Hecho imponible

Artículo 6º. El hecho imponible regulado por la presente Ordenanza, está constituido por la prestación del servicio de tramitación, expedición, reexpedición, renovación, traslado, actualización e instalación del registro y la autorización que permita el expendio de bebidas alcohólicas, en o desde la jurisdicción del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Base imponible

Artículo 7º. La base de cálculo para la determinación del pago de la tasa para la prestación del servicio de tramitación, expedición, reexpedición, renovación, traslado, actualización e instalación del registro y la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas, será la unidad de cuenta vigente para el momento de efectuar el pago y se registrará según lo establecido en la Ordenanza sobre Tasas por uso de Espacios Públicos y Servicios Administrativos prestados por las Dependencias y entes de la Alcaldía del Municipio Manuel Plácido Manero.

Clasificación de Expendios

Artículo 8º. A los efectos de la presente Ordenanza, los establecimientos o expendios de bebidas y especies alcohólicas se clasifican de la siguiente forma:

- a. Al por Mayor
- b. Al por Menor
- c. Al por Mayor y al por Menor
- d. Cantinas
- e. Cervezas y vinos
- f. Temporal

Parágrafo Primero: A efectos de esta Ordenanza, se entenderán como expendios eventuales, los clasificados como temporales en este artículo.

Parágrafo Segundo: El Reglamento de esta Ordenanza, definirá los aspectos técnicos de cada tipo de expendio.

Identificación de la actividad

Artículo 9º. Los expendios de bebidas y especies alcohólicas deberán mantener en un lugar visible al público una placa inscrita en letras en letras no menor de cinco centímetros (5 cm), en la cual se determine el tipo de expendio, la firma autorizada y el número del respectivo registro, precedida este de letras de igual tamaño alusivas al establecimiento según la siguiente clasificación:

EXPENDIOS

Al por Mayor	MAY
Al por Menor	MEN
Al por Mayor y Al por Menor	MYM
Cantinas	CAN

Cervezas y vinos	CYV
Vinos Naturales Nacionales	TMP

Abastos, bodegas supermercados y otros

Artículo 10. Los establecimientos comerciales autorizados para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, conocidos con los nombres de abastos, bodegas, minimarkets, supermercados, y en general, no podrán expender tales especies para ser consumidas dentro de sus respectivos locales o en sus adyacencias.

Acto administrativo

Artículo 11. A los efectos de esta Ordenanza la solicitud, modificación, reexpedición y renovación del registro y la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas se considerará como un acto de carácter administrativo.

TÍTULO II DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO I DEL ESTABLECIMIENTO DESTINADO AL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distancia permitida

Artículo 12. Los establecimientos destinados al expendio de bebidas alcohólicas tendrán una distancia mínima de doce metros y cincuenta centímetros (12,5 m) lineales entre sí, y de cien metros (100 m) lineales respecto a institutos educacionales, correccionales, de protección de niños, niñas y adolescentes, penales, templos, cuarteles, hospitales y mercados públicos. Las distancias se medirán siguiendo la vía peatonal normal entre las entradas principales de los respectivos edificios o locales. Si posteriormente a la instalación de un expendio de bebidas alcohólicas, se ubiquen instituciones o centros de los citados en esta disposición, dentro de la distancia mínima antes indicada, la Administración Tributaria Municipal podrá acordar el traslado del expendio cuando el funcionamiento de éste perturbe las labores normales de dichas instituciones y vayan en detrimento de la moral y las buenas costumbres. Además, acordará al interesado los plazos que al efecto fueren necesarios.

Facultad discrecional

Artículo 13. Excepcionalmente, la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria Municipal, previa solicitud del interesado, y que esté debidamente justificada y comprobada, podrá autorizar el funcionamiento de los expendios de bebidas y especies alcohólicas a pesar de encontrarse a una distancia menor de la exigida en el artículo anterior, cuando estén ubicados en edificaciones destinados a hoteles, restaurantes, clubes sociales y establecimientos de interés turísticos.

Normas sobre zonificación

Artículo 14. Para el registro y la emisión de la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas, es necesario que los interesados cumplan con las normas municipales sobre zonificación, así como las referentes a higiene pública, convivencia ciudadana y seguridad,

contenidas en el ordenamiento jurídico vigente; tramitando y obteniendo así la conformidad de uso, debidamente emitida y actualizada por la Dirección u Órgano municipal competente en la materia. De igual forma queda de parte de la Administración Tributaria Municipal en uso de sus facultades previstas, la convalidación del Registro y Autorización para el Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas.

CAPÍTULO II DE LOS HORARIOS

Horario autorizado

Artículo 15. El registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas permite ejercer las actividades en ellos señaladas, bajo las condiciones que se indiquen en esta Ordenanza, de acuerdo a la facultad que se les atribuye a los municipios, según la Disposición Transitoria Única del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre el Alcohol y Especies Alcohólicas. En tal sentido se regirán en el horario que a continuación se señala:

- 1. Expendios de bebidas y especies alcohólicas Al Por Mayor (My.):** De lunes a sábado de nueve de la mañana a nueve de la noche (9:00 a.m. a 9:00 p.m.). Domingos de nueve de la mañana a cuatro de la tarde (9:00 a.m. a 4:00 p.m.).
- 2. Expendios de bebidas y especies alcohólicas Al por Menor (Mn.):** De lunes a sábado de nueve de la mañana a nueve de la noche (9:00 a.m. a 9:00 p.m.). Domingos de nueve de la mañana a cuatro de la tarde (9:00 a.m. a 4:00 p.m.).
- 3. Expendios de Bebidas y Especies Alcohólicas con consumo dentro del establecimiento (cantinas):**
 - 3.1. Anexas a hoteles:** de doce del mediodía a dos de la mañana (12:00 m. a 2:00 a.m.).
 - 3.2. Anexas a restaurantes:** de doce del mediodía a una de la mañana (12:00 m. a 1:00 a.m.).
 - 3.3. Anexas a centros sociales:** de doce del mediodía a una de la mañana (12:00 m. a 1:00 a.m.).
 - 3.4. Anexas a clubes nocturnos, cabarets, salones de baile u otros negocios donde se ofrezca música para bailar, variedades o espectáculos similares:** de ocho de la noche a dos de la mañana (8:00 p.m. a 2:00 a.m.).
 - 3.5. Independientes de cualquiera de los negocios arriba mencionados:** de seis de la tarde a una de la mañana (6:00 p.m. a 1:00 a.m.).
- 4. Expendios Eventuales:** De lunes a domingo, de diez de la mañana a doce de la madrugada (10:00 a.m. a 12:00 a.m.).

Parágrafo Primero: Primará sobre esta Ordenanza, toda regulación de carácter temporal o definitiva, que fuese dictada por el poder ejecutivo nacional, regional, o municipal, orientada a restringir, o extender el horario de expendio de bebidas y especies alcohólicas, o prohíba cualesquiera de estas modalidades.

Parágrafo Segundo: El alcalde o alcaldesa, en casos especiales, podrá autorizar, mediante Resolución, a la Administración Tributaria Municipal modificar los horarios indicados en este artículo, a los fines de extenderlos con motivo de la realización de las fiestas patronales, navidad

y la celebración de días festivos o especiales, o reducirlos por razones de seguridad pública e interés general de las comunidades.

CAPÍTULO III DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS

Libros de registro y otros documentos de control

Artículo 16. Los libros de registro de ingresos y salidas de especies y bebidas alcohólicas, y demás documentos de control de inventarios, relativos a estas actividades, serán autorizados y emitidos de conformidad con la legislación nacional de la materia, y por los reglamentos dictados por la Administración Tributaria Nacional.

Las autorizaciones para el funcionamiento de los expendios de bebidas y especies alcohólicas, estarán supeditados a que se cumplan estrictamente tales normas, so pena de la aplicación de las sanciones de suspensión o revocatoria, según el caso.

Documentos soportes

Artículo 17. Los establecimientos donde se depositen o se ofrezcan al consumo las bebidas y especies alcohólicas, deben poseer las guías, notas o facturas comerciales u otros documentos que acrediten su procedencia, y estar debidamente asentadas y anotadas en los libros de registro de ingresos y salidas de bebidas y especies alcohólicas, y demás documentos de control de inventarios, autorizados por la Administración Tributaria Nacional.

CAPÍTULO IV DE LA SOLICITUD Y OBTENCIÓN DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

Solicitud y obtención del registro y la autorización

Artículo 18. Toda persona natural o jurídica que pretenda expender bebidas y especies alcohólicas, en jurisdicción del municipio Maneiro, debe previamente solicitar y obtener el registro y la respectiva autorización ante la Administración Tributaria Municipal, cumpliendo con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ordenanza.

Parágrafo Primero: Para la obtención del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, todo interesado deberá presentar ante la Administración Tributaria, y de manera concurrente, la licencia sobre impuesto a las actividades económicas, de industria, comercio, servicio o de índole similar, ejercidas en Jurisdicción del municipio Maneiro, así como la solvencia del impuesto sobre propiedad inmobiliaria y el correspondiente uso conforme

Parágrafo Segundo: El registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas serán emitidos por la Administración Tributaria Municipal, para cada establecimiento, y deben ser exhibidos en un sitio visible al público y a la Administración Tributaria.

Registro y autorización para cada establecimiento

Artículo 19. En caso de que la persona natural o jurídica pretenda ejercer la actividad en varios establecimientos, el registro y la autorización deben ser solicitados y otorgados para cada uno de ellos.

Parágrafo Primero: Se considera como un mismo establecimiento dos (2) o más inmuebles contiguos, así como los varios pisos o plantas de un inmueble que explote una o varias actividades en conjunto, siempre y cuando en ambos casos pertenezcan o estén bajo la responsabilidad de una misma persona, natural o jurídica, siempre que la normativa de zonificación vigente lo permita.

Parágrafo Segundo: Cuando en un expendio se pretenda comercializar bebidas o especies alcohólicas bajo más de una modalidad establecida en la Ordenanza, será necesario obtener el registro y la autorización para cada modalidad.

Otorgamiento del registro y la autorización

Artículo 20. A los fines del otorgamiento del registro y la autorización, se requiere que los interesados cumplan tanto con las normas municipales en materia de zonificación urbana, como con las que regulen el ejercicio de actividades económicas, de industria, comercio, servicio o de índole similar.

Recaudos

Artículo 21. La solicitud de registro y autorización para el expendio de bebidas alcohólicas debe ser acompañada de los recaudos establecidos en el Reglamento de esta Ordenanza.

Adicional a los recaudos a que haga referencia el Reglamento de esta Ordenanza, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos, en los casos de establecimientos comerciales tipo cantinas o de cervezas y vinos:

- a) Disponer del servicio de estacionamiento en el local con la capacidad mínima del 50% del aforo del local, o en su defecto disponer del servicio de trasladar los vehículos hasta el lugar de parqueo, y regresarlos al lugar del establecimiento.
- b) Disponer de una zona preferencial e identificarla, para parqueo de discapacitados y seguridad policial.
- c) Disponer del personal de seguridad suficiente de acuerdo con la capacidad del local o características del evento, según el caso.
- d) Disponer de instalaciones sanitarias para damas y caballeros, así como prever un área sanitaria para discapacitados.

SECCIÓN II DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EVENTUALES PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

Solicitud

Artículo 22. Toda persona natural o jurídica que pretenda ejercer de manera eventual, el expendio de bebidas y especies alcohólicas, debe solicitar y obtener la respectiva autorización ante la Administración Tributaria Municipal.

Artículo 23. En atención a lo señalado en el artículo anterior, el solicitante deberá cumplir con los mismos recaudos y requisitos indicados en el Reglamento de esta Ordenanza.

Parágrafo Primero: En los casos de Regímenes Turísticos Especiales, Prestación de Servicio Turístico, Actividades inherentes y conexas a estas, las mismas serán reguladas mediante Decreto que el alcalde o alcaldesa dicte a tales fines, los mismos deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo, y pagarán la tasa establecida en el artículo 46.

Parágrafo Segundo: Para el otorgamiento de las autorizaciones eventuales se dará preferencia a los propietarios de establecimientos ya establecidos en el lugar donde se realizará la actividad.

Sujeción al ordenamiento jurídico

Artículo 24. Para el otorgamiento de las autorizaciones para el expendio eventual de bebidas y especies alcohólicas, se tendrán en cuenta las limitaciones establecidas en las normas municipales sobre actividades económicas, zonificación, higiene pública y seguridad, contenidas en el ordenamiento jurídico vigente.

Parágrafo Único: Para los casos de autorizaciones eventuales, solo se permitirá el expendio de bebidas y especies alcohólicas en vasos desechables y bajo ninguna circunstancia en el envase original. La inobservancia de esta disposición será sancionada con la revocatoria inmediata e in situ de la respectiva autorización, sin menoscabo de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.

Lapso para la solicitud

Artículo 25. La solicitud de la autorización para el expendio eventual de bebidas y especies alcohólicas, deberá realizarse por lo menos con diez (10) días hábiles antes del evento o espectáculo.

Vigencia

Artículo 26. La autorización para el expendio eventual de bebidas y especies alcohólicas, autoriza a ejercer la actividad en ella señalada, y la misma tendrá por vigencia el lapso de duración que posea el evento o espectáculo, y en ningún caso excederá de treinta (30) días continuos.

SECCIÓN III DE LOS FORMULARIOS, LA INSPECCIÓN Y LA SOLVENCIA

Formularios de solicitud y constancia de recepción

Artículo 27. La Administración Tributaria Municipal dispondrá de formularios digitales para que el interesado solicite el registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, o autorización de expendio eventual de éstas. Debiendo indicar los recaudos y requisitos exigidos.

La solicitud deberá ser consignada por duplicado, estar motivada y contener la identificación completa del solicitante, así como del sujeto pasivo, y los datos del establecimiento. Una vez consignada la solicitud, la Administración Tributaria dejará constancia de la fecha de recepción de la misma y expedirá un comprobante al interesado.

Informe de verificación de recaudos y requisitos

Artículo 28. La Administración Tributaria procederá a verificar los recaudos presentados por el solicitante, y el funcionario receptor de la documentación constatará y confrontará el cumplimiento de los recaudos y requisitos exigidos en el Reglamento de esta Ordenanza, y levantará un Acta de Recepción.

Verificación

Artículo 29. El funcionario fiscal designado por la Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales realizará el procedimiento correspondiente a fin de constatar las condiciones del establecimiento, y levantará un Acta Fiscal acordando su conformidad o no, la cual consignará ante la Administración Tributaria Municipal.

Solvencia

Artículo 30. Los interesados deberán estar solventes con el municipio al momento de efectuar cualquier solicitud de instalación, renovación o reexpedición, debiendo mantenerse en esta condición durante el tiempo que dure el registro y la autorización. Asimismo, deberán mantener vigentes los permisos o constancias asociadas al otorgamiento del registro y la autorización.

Sección IV Del lapso para el Otorgamiento del Registro y la Autorización, de su Vigencia, Carácter Personalísimo, y de la Nulidad

Plazo para otorgamiento del registro y la autorización

Artículo 31. La Administración Tributaria Municipal otorgará o negará el registro y la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas, dentro del lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud con todos los recaudos.

Parágrafo Único: En caso de autorizaciones eventuales, estas serán otorgadas o negadas dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud acompañada de todos los recaudos.

Vigencia del registro y la autorización

Artículo 32. El Registro y La Autorización tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de su emisión, o por el tiempo que dure la actividad en caso que sea por un periodo inferior.

Mantenimiento

Artículo 33. Sin menoscabo de lo señalado en el artículo 32, los contribuyentes deberán pagar una tasa de mantenimiento anual, por la tenencia del Registro y Autorización de Expendio de Bebidas Alcohólicas. La tasa de mantenimiento, será la aplicable de conformidad a la Ordenanza sobre Tasas por Uso de Espacios Públicos y Servicios Administrativos prestados por las dependencias y entes de la Alcaldía de municipio Manuel Placido Manero.

El mantenimiento del Registro y Autorización, deberá efectuarse durante el mes de enero de cada año calendario.

Las solicitudes establecidas fuera del lapso establecido, le acarrearán al infractor, una sanción equivalente en bolívars a (100) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).,

Parágrafo único: En caso que el registro y la autorización no cumplan con la tasa de mantenimiento anual, en un plazo máximo de Un (1) año continuo a su emisión y/o renovación, estos caducarán, debiendo el interesado obtener un nuevo registro y autorización, sin menoscabo del pago de los tributos omitidos, con sus respectivas multas e intereses moratorios.

Carácter personalísimo del registro y la autorización

Artículo 34. El registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas es intransferible, en consecuencia, serán otorgados atendiendo a las condiciones personales del solicitante, así como las características y ubicación del establecimiento donde se desarrollará dicha actividad económica.

Nulidad del registro y la autorización

Artículo 35 Serán nulos todo registro y autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas otorgados en contravención de cualquiera de los recaudos y requisitos contenidos en los artículos 22 y 24 de esta Ordenanza, o cuando se compruebe que el solicitante haya suministrado información falsa.

Sección V De la Renovación del Registro y la Autorización

Solicitud de renovación

Artículo 36. La solicitud de renovación del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas deberá realizarse desde el primer día hábil siguiente al año que inicia, el plazo para presentar dicha solicitud es de quince (15) días continuos del mes de enero de cada año.

Recaudos

Artículo 37. A los efectos de la renovación del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, se deberán presentar los requisitos y recaudos indicados en el Reglamento de la presente Ordenanza.

Procedimiento

Artículo 38. Para la renovación del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, se seguirá el mismo procedimiento previsto para su otorgamiento indicado en la Sección I de este Capítulo.

Sección VI De la Reexpedición

Recaudos

Artículo 39. Toda persona natural o jurídica que requiera la reexpedición del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, debe realizar la solicitud ante la Administración Tributaria, cumpliendo en cuanto le sea aplicable, lo establecido en los artículos 22y 24 de este instrumento, anexando a los siguientes recaudos:

- a. Solvencia municipal vigente para la fecha de la solicitud, de los impuestos sobre actividades económicas, propiedad inmobiliaria, publicidad y propaganda comercial
- b. Original del comprobante de depósito bancario donde conste el pago de la tasa correspondiente.
- c. Actualización del uso conforme

Capítulo V De las Modificaciones y Traslados del Registro y la Autorización para el Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas

Sección I De la Obtención del Registro y la Autorización por Enajenación o Cambio de Razón Social del Fondo de Comercio

Enajenación del Fondo de Comercio. Recaudos

Artículo 40. Toda persona natural o jurídica que, en virtud de la enajenación del fondo de comercio, de la fusión de sociedades, o cualquier otro negocio jurídico entre partes, requiera el registro y la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas, debe obtener la validación de dicho registro y autorización ante la Administración Tributaria Municipal. A tal efecto debe anexar los requisitos y recaudos establecidos en el artículo 21 de esta Ordenanza, en cuanto le sean aplicable, y anexar los siguientes recaudos:

- a. Copia del documento de enajenación del fondo de comercio, donde conste la existencia del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas.

- b. Copia de las actas de asambleas de accionistas de las sociedades objeto de la modificación en las que se acuerde la misma, o el documento constitutivo estatutario de la sociedad resultante de la modificación.
- c. Solvencias municipales vigentes para la fecha de la solicitud, de los impuestos sobre actividades económicas, propiedad inmobiliaria, publicidad y propaganda comercial
- d. Original del comprobante de depósito bancario donde conste el pago de la tasa por modificación.
- e. Actualización del uso conforme.

Cambio de la Razón Social o Denominación Comercial. Recaudos

Artículo 41. Cuando se modifique la razón social bajo la cual se autorizó para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, el solicitante deberá obtener la actualización de datos ante la Administración Tributaria Municipal y anexar los siguientes recaudos:

- a. Copia registrada del Acta de Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva en la cual se deja constancia del cambio de razón social, si se trata de personas jurídicas.
- b. Solvencias municipales vigentes para la fecha de la solicitud, de los impuestos sobre actividades económicas, propiedad inmobiliaria, publicidad y propaganda comercial
- c. Original del comprobante de pago de la tasa de servicio.
- d. Actualización del uso conforme.

Plazo para la solicitud

Artículo 42. Los sujetos pasivos deberán solicitar la validación o actualización de las modificaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ordenanza, en un plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de los siguientes eventos:

- a. De la fecha del registro del documento donde conste la enajenación del fondo de comercio, la fusión, o cualquier otro negocio jurídico entre partes, en los casos previstos en el artículo 41 de esta Ordenanza.
- b. De la fecha de registro público, del acta de asamblea de accionistas o de la junta directiva en la que se formalice el cambio de la razón social, o denominación comercial, en el caso previsto en el artículo 42 de esta Ordenanza.

Sección II Del Traslado del Registro y la Autorización por Cambio de Domicilio

Traslado por cambio de domicilio. Recaudos

Artículo 43 Toda persona natural o jurídica que realice cambio de domicilio del fondo de comercio, deberá obtener la validación de dicho traslado ante la Administración Tributaria Municipal. A tal efecto deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento de este instrumento normativo, relativo a la instalación, pero solamente deberá anexar la solicitud, aquellos recaudos

y documentos que estén íntimamente vinculados al funcionamiento del nuevo local o establecimiento, haciendo valer aquellos que por su naturaleza, subsistan por su valor jurídico, o aquellos otros que ya hubieren sido acreditados en el expediente administrativo, para el procedimiento de otorgamiento del registro y la autorización de expedido de bebidas y especies alcohólicas del antiguo local:

Sección III Del Fallecimiento del Titular

Participación por fallecimiento

Artículo 44. Cuando ocurra el fallecimiento del titular, o de alguno de los socios o accionistas; en su caso, los causahabientes, o los demás socios o accionistas, tendrán treinta (30) días continuos, contado a partir de la fecha de expedición del acta de defunción, para participar del hecho, presentando un escrito ante la administración tributaria.

Si la muerte del titular o de su representante legal, cambia los datos de identificación del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, los interesados deberán solicitar la reexpedición del acto administrativo, mediante escrito, en el plazo de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la fecha de expedición del acta de defunción.

Parágrafo Primero: Para que se formalice la transmisión del derecho del causante a sus causahabientes, estos tendrán ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición del acta de defunción, para consignar ante la administración tributaria, la copia de la declaración sucesoral presentada por ante la Administración Tributaria Nacional, a los efectos de tramitar la reexpedición del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas.

Parágrafo Segundo: Tramitada la reexpedición del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, conforme lo dispuesto en el parágrafo anterior, los causahabientes tendrán un plazo de treinta (30) días hábiles para consignar el certificado de solvencia o de liberación del Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, contado desde la fecha de notificación del referido acto administrativo por el órgano tributario nacional competente. -

Capítulo VI De las Tasas Administrativas

Tasas Administrativas

Artículo 45. Las tasas administrativas que causarán el Registro y Autorización del Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas, modificaciones, renovación, reexpedición e inspección, estarán sujetas a la Ordenanza sobre Tasas por Uso de Espacios Públicos y Servicios Administrativos prestados por las Dependencias y Entes de la Alcaldía del municipio Manuel Placido Maneiro.

Parágrafo Único: La Administración Tributaria no estará en la obligación de devolver la tasa de tramitación cuando se negare el Registro y Autorización de Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas o cualquier otro trámite vinculado con ellos.

TÍTULO III Facultades de la Administración Tributaria Municipal Capítulo I Facultades, Atribuciones y Funciones Generales

Artículo 46. A los efectos de la presente Ordenanza, la Administración Tributaria Municipal estará representada por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), el cual ejercerá todas las facultades atribuciones y funciones generales, previstas en el Capítulo I del Código Orgánico Tributario, con excepción de los expresamente señalado en el numeral 15 del artículo 131 ejusdem, siendo el órgano competente para ejecutar todas las facultades de determinación tributaria referida a las Tasas creadas por esta Ordenanza, así como la verificación de los deberes formales de los contribuyentes por el tributo previsto en ella.

Corresponde al SEDEMATRI el otorgamiento, la suspensión o revocatoria del registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas dentro de la jurisdicción del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, según la clasificación establecida en el artículo 8º de esta Ordenanza, así como la organización, recaudación, revisión, imposición de sanciones pecuniarias, la clausura de los establecimientos cuando su causa derive de la contravención a las normas a que hace referencia este instrumento jurídico.

Parágrafo Único: Corresponde al Superintendente del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria, suscribir todos los actos administrativos correspondientes a los procedimientos de verificación y determinación tributaria; o por el funcionario en quien este delegue, debiendo cumplir con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos.

Providencia

Artículo 47. La Administración Tributaria Municipal, mediante providencia administrativa, designará a los funcionarios que se encargarán de practicar procedimientos de verificación de deberes formales y materiales, en los establecimientos permanentes o lugares dedicados al expendio de especies y bebidas alcohólicas, por las obligaciones contenidas en la presente Ordenanza.

De los Procedimientos

Artículo 48. En todo lo relacionado con los procedimientos de verificación de deberes formales y determinación de los deberes materiales y obligaciones tributarias municipales, se aplicará lo previsto en el Capítulo III del Código Orgánico Tributario.

Apoyo de órganos de seguridad

Artículo 49. La Administración Tributaria podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones, y ello fuere necesario para el ejercicio de las facultades de verificación de deberes formales.

Capítulo II De la Actuación de los Órganos de Seguridad Ciudadana

Colaboración de organismos de seguridad

Artículo 50. La Administración Tributaria Municipal posee las facultades atribuidas en el artículo 54 de este instrumento jurídico. A estos fines podrá solicitar la colaboración de los órganos de seguridad pública nacionales, estatales y municipales si ello fuere necesario para el ejercicio de sus facultades.

Potestad sancionatoria de la Administración Tributaria Municipal

Artículo 51. Salvo lo previsto en el artículo siguiente, los diferentes organismos de seguridad, policiales y militares, nacionales y municipales, se abstendrán de ejecutar por si solos actuaciones, procedimientos y aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza.

Acta de los organismos de seguridad por incumplimiento de horario

Artículo 52. Salvo lo previsto en el artículo siguiente, los diferentes órganos de seguridad, policiales y militares, nacionales, estatales y municipales, se abstendrán de ejecutar por si solos, actuaciones, procedimientos y aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza

Acta de los organismos de seguridad por incumplimiento de otras normas

Artículo 53. Cuando algún funcionario perteneciente a cualquier órgano de seguridad en ejercicio de sus funciones, observe el incumplimiento del horario establecido en la presente Ordenanza, deberá ordenar el cierre inmediato del establecimiento y levantar un acta circunstanciada en la que se indique la hora exacta en la que se detectó el incumplimiento del horario. Dicha acta deberá ser firmada por el funcionario policial o de seguridad actuante, junto con el responsable del establecimiento o su representante legal.

En caso de que alguno de los responsables o representantes del expendio, se negase a firmar, se dejará constancia de esta circunstancia en el acta, la cual podrá ser firmada por dos testigos, que den fe de la actuación realizada.

Remisión del acta a la Administración Tributaria Municipal

Artículo 54. Levantada y suscrita el Acta mencionada en los artículos 52 y 53, de la presente Ordenanza, la misma deberá ser remitida a la Administración Tributaria Municipal, al día hábil siguiente de practicada la actuación, a fin de que estos sustancien el respectivo procedimiento, garantizando el derecho al debido proceso establecido en artículo 49 Constitucional.

Denuncia de las comunidades

Artículo 55. La comunidad podrá suministrarle al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta

(SEDEMATRI), las denuncias, con sus respectivas pruebas, si las hubiere, en caso de observar algún incumplimiento a lo consagrado en la presente Ordenanza y en las leyes que rijan la materia.

TÍTULO IV De las Prohibiciones, los Ilícitos Tributarios y de las Sanciones Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio y de los Recursos

Capítulo I De las Prohibiciones

Uso del registro y la autorización en establecimiento permanente

Artículo 56. El registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, no podrán ser utilizados en un establecimiento destinado a la realización de alguna actividad distinta a la permitida.

Queda prohibido efectuar el traspaso del registro y la autorización a título oneroso o gratuito, cesión, dación en pago, arrendamiento, comodato, usufructo y en general cualquier acto traslativo de propiedad o posesión entre personas jurídicas y/o naturales.

Solo surtirán sus efectos jurídicos, aquellos actos o negocios, que hayan sido debidamente tramitados y autorizados por la Administración Tributaria Municipal, en los términos y condiciones fijados en esta Ordenanza.

Expendio de bebidas y especies alcohólicas Al por Mayor y/o Al por Menor

Artículo 57. Los establecimientos clasificados con el registro y la autorización para expendios de bebidas y especies alcohólicas Al por Mayor y/o Al por Menor, no podrán expendir bebidas alcohólicas para ser consumidas dentro de los respectivos locales, ni en sus retiros de frente, laterales o la acera respectiva. A tal efecto, el titular del registro y la autorización, deberá aplicar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de la presente norma.

Parágrafo Único: En todos los casos, no se le ofrecerán al usuario, ni sillas, ni mesas, ni ningún tipo de barra, facilidad o acceso para el consumo de las bebidas alcohólicas. El servicio sanitario del expendio, no podrá ser de uso público, y será de uso exclusivo para los trabajadores y dependientes del establecimiento.

La contravención a la prohibición acá señalada, hará presumir el expendio por copas o tragos, no autorizado, el cual acarrea las sanciones correspondientes.

Áreas externas

Artículo 58. Queda prohibido a los establecimientos con registro y autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas Al por Mayor y/o Al por Menor, la instalación de salas sanitarias, garitas, casetas, ventanillas para la venta o despacho, toldos, techos, mesas o sillas sus áreas externas o adyacentes

Expendio de bebidas y especies alcohólicas para el consumo interno

Artículo 59. Los establecimientos clasificados como cantinas o de índole similar, podrán solicitar y obtener el registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas de consumo interno.

Parágrafo Único: Las bebidas y especies alcohólicas adquiridas en estos establecimientos, no podrán ser consumidas fuera de estos. A tal efecto, el titular del registro y la autorización deberá aplicar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Actividades de panadería, heladería, pastelería, confitería, charcutería, bombonería, kioscos permanentes y similares

Artículo 60. En los establecimientos comerciales destinados únicamente a las actividades de panadería, heladería, pastelería, confitería, charcutería, bombonería, kioscos permanentes y similares, no se permitirá el expendio ni el consumo de ninguna clase de bebidas alcohólicas.

Estaciones de servicio de gasolina

Artículo 61. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las áreas de estaciones de servicio de gasolina.

Niños, niñas y adolescentes

Artículo 62. Queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes. Los dueños de expendios de bebidas alcohólicas, están obligados a impedir personalmente o por medio de sus dependientes, la permanencia de niños, niñas y adolescentes en su establecimiento. Esta prohibición debe hacerse constar en cartel legible, que se colocara en un lugar visible

Horarios permitidos

Artículo 63. Los expendios de bebidas alcohólicas no podrán comercializar estas bebidas alcohólicas fuera de los horarios permitidos en la presente Ordenanza.

Expendio sin registro y autorización y en casas de familia

Artículo 64. En ningún caso se podrán expender bebidas y especies alcohólicas en establecimientos comerciales que no posean el registro y la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas.

Parágrafo Primero: Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas, y se considera ejercicio comercial ilegal, el suministro formal o facturación por parte de mayoristas, ruterros, transportistas de carga o distribuidores de bebidas alcohólicas a domicilio, a viviendas, edificaciones o casas de familia.

Parágrafo Segundo: Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas, y se considera ejercicio comercial ilegal, el expendio de bebidas alcohólicas en o desde viviendas, edificaciones o casas de familia.

Acceso a viviendas o residencias

Artículo 65. Queda prohibida la comunicación o acceso de los establecimientos comerciales autorizados para el expendio de bebidas y especies alcohólicas a viviendas o residencias familiares.

Las edificaciones autorizadas para uso comercial y residencial, deberán mantener la independencia de acceso a los distintos ambientes, separando claramente el área comercial, de la residencial.

Expendio de bebidas y especies alcohólicas en forma ambulante

Artículo 66. No se permite el expendio de bebidas y especies alcohólicas en forma ambulante. El incumplimiento de esta disposición, acarreará las sanciones pecuniarias, el comiso de la mercancía y entrega a las autoridades competentes, sin menoscabo de las actuaciones policiales correspondientes, y su notificación al Ministerio Público.

Alteración de bebidas alcohólicas

Artículo 67. Salvo las mixturas o cocteles admitidas universalmente en el servicio de bebidas, y usuales en los expendios de bebidas alcohólicas para el consumo interno en establecimientos, no se podrá alterar, trasegar, manipular o mezclar, de forma alguna las bebidas y especies alcohólicas, que desnaturalicen los productos, y el giro comercial normal del establecimiento autorizado.

Mercados Municipales y Terminales de Pasajeros

Artículo 68. Queda prohibido el expendio de bebidas y especies alcohólicas en todas sus modalidades dentro de las instalaciones de los mercados municipales y en las terminales de pasajeros.

Venta de armas

Artículo 69. Queda prohibido en todos los establecimientos de expendio de bebidas y especies alcohólicas de cualquier tipo, ubicado en Jurisdicción del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la venta y porte de cualquier otro tipo de armas blancas, así como el porte y la manipulación de armas de fuego. Queda a salvo el uso de armas por parte del personal de seguridad del establecimiento debidamente autorizado.

La contravención a esta norma será sancionada con la revocatoria definitiva del registro y la autorización, sin menoscabo de las sanciones que señalen las leyes pertinentes a la materia.

Capítulo II De los Ilícitos Tributarios

Ilícitos tributarios y sanciones

Artículo 70. El régimen de los ilícitos tributarios y de las sanciones se regirá por las disposiciones contenidas en esta Ordenanza. El Código Orgánico Tributario se aplicará de manera supletoria en cuanto sea factible.

Artículo 71. Las sanciones aplicables por el incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza son:

1. Multas.
2. Clausura temporal del establecimiento.
3. Suspensión del registro y la autorización
4. Revocatoria del registro y la autorización.
5. Comiso de bebidas y especies alcohólicas

Parágrafo Único: La aplicación de estas sanciones y su ejecución, en ningún caso dispensan al sujeto titular del derecho de propiedad o de uso del expendio de bebidas alcohólicas, del cumplimiento de otros deberes tributarios, materiales y formales, a que hubiere lugar.

Prohibición de solicitud de la renovación

Artículo 72. La persona natural o jurídica, sancionada con la revocatoria del registro y la autorización, no podrá volver a solicitarla dentro del año siguiente a la sanción aplicada.

Capítulo III Incumplimiento de los Deberes Formales Relacionados con el Expendio de Bebidas y Especies Alcohólicas y del Desacato

Deberes formales

1. **Artículo 73.** Constituyen deberes formales relacionados con el expendio de bebidas y especies alcohólicas:
2. Exhibir en un lugar visible del establecimiento, el registro y la autorización vigente que permite ejercer la actividad.
3. Emitir las facturas y documentos equivalentes por las operaciones en las cuales se hagan expendio de bebidas y especies alcohólicas.
4. Llevar los libros, guías, talonarios de facturas y registros especiales exigidos en la presente Ordenanza, leyes y reglamentos, referentes a las actividades u operaciones.
5. Exhibir en lugar visible la placa identificadora del expendio, los carteles indicativos del horario de servicio o comercio de bebidas y especies alcohólicas, y de las prohibiciones establecidas en la Ordenanza. Los carteles se harán en formatos rectangulares, no menores de treinta centímetros de ancho (30 cms.) x veinte (20 cms.) de alto, y tipografía de color negro sobre fondo blanco, que indiquen el título de esta Ordenanza, en la parte superior; la prohibición expresa que contiene, en letras mayúsculas sostenidas, enmarcada en borde rojo de un centímetro (1 cm.); y en la parte inferior la leyenda Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del Municipio Maneiro
6. Permanecer solvente con los servicios públicos municipales, el impuesto a las actividades económicas, propiedad inmobiliaria y publicidad y propaganda comercial, sin menoscabo de los otros tributos, municipales, estatales o nacionales, a que hubiere lugar.
7. Permitir el control de la Administración Tributaria Municipal.

8. Comparecer ante la Administración Tributaria Municipal cuando esta lo solicite.
9. Solicitar la renovación del registro y la autorización conforme a lo establecido en el artículo 37 de la presente Ordenanza
10. Participar a la Administración Tributaria Municipal, las modificaciones a los efectos de la actualización de los datos.
11. Los demás que establezca el Código Orgánico Tributario

Sanciones

Artículo 74. El incumplimiento de los deberes formales descritos en el artículo precedente se sancionará de la siguiente manera:

1. Los señalados en los numerales: 1, 4, 5, 6, 7 y 10; con multa equivalente en bolívares a (10) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
2. Los señalados en los numerales: en el numeral 3; con multa equivalente en bolívares a (50) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV)
3. Los señalados en los numerales 2, 8 y 9, con clausura temporal del establecimiento, hasta ser subsanado el ilícito y multa equivalente en bolívares a (10) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV)

Desacato

Artículo 75. Incurrir en desacato a las órdenes de la Administración Tributaria Municipal:

Quien proceda a la apertura de un establecimiento, incumpliendo una sanción de revocatoria o clausura, salvo que la autoridad tributaria o judicial la suspenda o revoque.

Quien retire, destruya o altere los sellos, calcomanías, precintos o cerrojos colocados por la Administración Tributaria Municipal, salvo que la autoridad tributaria o judicial la suspenda o revoque.

Parágrafo Primero: Quien incurra en cualquiera de los ilícitos señalados en el presente artículo, será sancionado con multa equivalente en bolívares a (100) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV)

Parágrafo Segundo: Quien incurra en reincidencia en la comisión de los ilícitos señalados en este artículo, será sancionado con la revocatoria del registro y la autorización.

Capítulo IV De los Ilícitos Relativos al Expendio y Consumo Interno de Bebidas Alcohólicas y de las Sanciones

De los ilícitos relativos al expendio de bebidas alcohólicas

Artículo 76. Constituyen ilícitos relativos al expendio de bebidas y especies alcohólicas:

1. Exender bebidas y especies alcohólicas fuera del horario previsto en la presente Ordenanza.

2. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados.
3. Exender bebidas y especies alcohólicas en forma ambulante.
4. Exender bebidas y especies alcohólicas sin poseer el registro y la autorización.
5. Exender bebidas y especies alcohólicas con el registro y la autorización vencidos.
6. Exender bebidas y especies alcohólicas desde accesos clandestinos.
7. Exender o permitir el consumo de bebidas y especies alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, así como, permitir su sola presencia dentro del establecimiento, sin la compañía de sus padres o representantes legales.
8. Trasladar el expendio de bebidas y especies alcohólicas a otra dirección, sin la validación de la Administración Tributaria Municipal.
9. Comercializar bebidas y especies alcohólicas bajo una modalidad distinta a la autorizada.
10. Suministrar información falsa o no permitir realizar actuaciones de la Administración Tributaria Municipal en los procedimientos de verificación de deberes formales
11. Ceder, bajo cualquier figura jurídica no permitida ni validada por la Administración Tributaria Municipal, el registro y la autorización para el expendio bebidas y especies alcohólicas.
12. Exender bebidas y especies alcohólicas con un registro y una autorización arrendada o cedida sin la debida autorización de la Administración Tributaria Municipal.
13. Instalar salas sanitarias, garitas, casetas, ventanillas para la venta o despacho, mesas o sillas en lugares no autorizados, o cualquier otra facilidad para exender bebidas y especies alcohólicas en establecimientos al por mayor o al por menor, como si se tratara de cantinas para el consumo interno.

Parágrafo Primero: Quien incurra en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 1, 2 y 5, será sancionado con multa equivalente en bolívares a (10) veces el tipo de cambio de la moneda veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV)

Parágrafo Segundo: Quien incurra en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 3 y 4, será sancionado con multa equivalente a equivalente en bolívares a (50) veces el tipo de cambio de la moneda veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el comiso de las especies y bebidas alcohólicas.

Parágrafo Tercero: Quien incurra en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 6, 8 y 9, será sancionado con multa equivalente en bolívares a (100) veces el tipo de cambio de la moneda veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Parágrafo Cuarto: Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 10, será sancionado con multa equivalente a equivalente en bolívares a (10) veces el tipo de cambio de la moneda veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV)

Parágrafo Quinto: Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 7 será sancionado con la revocatoria del registro y la autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes con el municipio.

Parágrafo Sexto: Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 11, 12 y 13, será sancionado con la clausura del establecimiento.

Capítulo V Del Procedimiento Administrativo

Apertura del procedimiento administrativo

Artículo 78. La Administración Tributaria Municipal, con fundamento en el informe emitido de conformidad a los procedimientos a los cuales se refiere el artículo 55 de la presente Ordenanza, procederá a la apertura de un procedimiento administrativo que contendrá en forma clara y precisa los hechos que se imputan al sujeto pasivo.

Desarrollo del procedimiento administrativo

Artículo 79. El acto administrativo indicado según el artículo anterior será notificado al sujeto pasivo, de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario. A partir de ese momento, se entenderá abierto un lapso de quince (15) días hábiles, para que el administrado exponga sus alegatos y promueva las pruebas conducentes a su defensa. Culminado este lapso y analizados los elementos de hecho y de derecho, la Administración Tributaria Municipal procederá a decidir dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes.

Capítulo VI De los Recursos

Recursos

Artículo 80. Contra los actos dictados por la Administración Tributaria Municipal, procederán los recursos previstos en el Código Orgánico Tributario.

TÍTULO V DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

Capítulo I Disposiciones Transitorias

ÚNICA: A tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, hasta tanto el Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Seguridad Ciudadana establezca los lineamientos previstos en el referido Decreto, correspondientes al expendio y horario de bebidas alcohólicas, permanecerán vigentes las ordenanzas municipales que regulen la materia.

Capítulo II Disposiciones Derogatorias

ÚNICA: Queda derogada la Ordenanza sobre el Registro y Autorización para el Expendio de Bebidas Alcohólicas del municipio Maneiro, publicada en la Gaceta Municipal N° , de fecha de octubre de 2018.

Capítulo III Disposiciones Finales

ÚNICA: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta

TSU. ASDRUBAL JOSÉ DELGADO
PRESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL

ABG. ANDRY JOSÉ FIGUEROA MARCANO
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL